وزارة الدفـــاع
جهاز الصناعات والخدمات البحرية
شركة ترسانة الإسكندرية
ALEXANDRIA SHIPYARD

CERTIFIED ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

القيـــد : ٤٢٠/٠١
التـاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠٢١

جهاز الصناعات والخدمات البحرية
وارد رقم : ١٠٠٠
تاريخ : ٢٠٢١/٤/١٥

الموضوع : بشأن الإستئناف رقم ٢٠٤٣ لسنة ٧٦ ق
المقام من / عاطف أحمد محمد أحمد وأخر ٠
المرفقـات : (عدد / ٢)

إلى / جهاز الصناعات والخدمات البحريـــة

- إيمـــاءا الـــى كتـــابكم رقـــم ١٠٧/ ٣٤٦ المـــؤرخ ٢٠٢١/٣/١٨ بشـــأن طلـــب موافـــاتكم بصـــورة مـــن حكـــم اول درجـــة ومـــذكرة الشـــركة للـــرد علـــى مـــا ورد بالإســـتئناف رقـــم ٢٠٤٣ لســـنة ٧٦ ق للطعـــن علـــى الحكـــم الصـــادر فـــى الـــدعوى رقـــم ٨٢٧ لســـنة ٢٠١٨ عماليـــة و المقامـــة مـــن / عـــاطف احمـــد محمـــد أحمـــد واخـــر ضـــد شـــركة ترســـانة الإســـكندرية - للمطالبـــة بالمقابـــل النقـــدى لرصـــيد الاجـــازات والتـــى قضـــت المحكمـــة بعـــدم قبولهـــا بجلســـة ٢٠٢٠/١٠/٤ ٠

- مرفـــق لكم :

(١)- صورة ضوئية من حكم محكمة اول درجة الصادرفى الدعوى رقم ٨٢٧ لسنة ٢٠١٨ عمالية ٠

(٢)- صورة ضوئية من مذكرة شركة ترسانة الإسكندرية للرد على ما ورد بالإستئناف ٠

مع وافر التحية ...

لواء بحري / حسام الدين عزت احمد قطب
رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية بالإنابه
بالتفويض (٤/١٤)
لواء بحري / ياسر حسين كامل القاضى
نائب رئيس مجلس الإدارة

الإدارة القانونية
٤/١٥

Phone: 4403090 / 4405090
Fax : 4404672 / 4411605
Address: Gate No. 36, Kabbary, Alexandria, 21553, Egypt.
E-mail : alexyard@alexyard.com.eg
Website: http://www.alexyard.com.eg
تليفون : ٤٤٠٣٠٩٠ – ٤٤٠٥٠٩٠
فاكس : ٤٤٠٤٦٧٢ – ٤٤١١٦٠٥

باسم الشعب
محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية
الدائرة (٥) عماليه غرب الاسكندريه
بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراي المحكمة يوم الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١
برئاسة السيد الأستاذ / اشرف عبد العزيز مختار رئيس المحكمه
وعضوية الأستاذين / معتز نوار رئيس محكمه
و / ادهم التهامى القاضى
وحضور السيد / سعيد عبده امين السر
صدر الحكم الاتى فى القضيه رقم / ٨٢٧ / ٢٠١٨
عماليه غرب الاسكندريه

المرفوعه من / ١- عاطف احمد محمد احمد ١٠ش الوراق محطه مصر العطارين الاسكندريه ٠

٢- خميس جمعه مرسى احمد مساكن شمال المتراس -ب ١- م ٢ م البصل

ضد

١- الممثل القانونى لشركه ترسانه الاسكندريه - ويعلن بمقر الشركه الرئيس باب جمرك رقم ٢٦ - القبارى – قسم م البصل

٢- الممثل القانونى للشركه القابضه للنقل البحرى والبرى - ويعلن بمقر الشركه الرئيسى ٨ش طريق الحريه قسم العطارين ٠

فى صحيفه الادخال / المرفوعه من / ورثه المرحوم / خميس جمعه مرسى احمد وهم

١- امال حسنى ٠

المقيم / حسن عفيفى – زوجه ٢- خالد خميس جمعه ابن

٣- هشام خميس جمعه ابن ٤- دعاء خميس جمعه –ابنه٠

ضد

الممثل القانونى لشركه ترسانه الاسكندريه ويعلن بمقر الشركه الرئيس باب جمرك رقم ٣٦ القبارى قسم م البصل الاسكندريه ٠ ٠-

المحكمه

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً

حيث تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعيان عقدا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٨ وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهما بأداء المقابل النقدي لرصيد الأجازات الغير مستنفذ و ذلك للمدعيان عن عدد ٧٥٠ يوماً لكل منهما قابلة للزيادة و

010303PRIR8I

NASPS

ذلك طبقاً للأجر الشامل بمفهوم التأمينات الإجتماعية مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بنسبة ٤% سنوياً مع إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة.

وذلك على سند من القول أنهما كانا من العاملين بالشركة المدعى عليها حتى انتهاء خدمتهما لبلوغهما السن القانوني للأول في ٢٠١٧/١٢/١٧ و للثاني في ٢٠١٨/١/٢١ ، وحيث أن لكل منهما متجمد رصيد أجازات اعتيادية لم يستنفذها لحاجة العمل وامتنعت الشركة عن صرف المقابل النقدي عنها ، وهو الأمر الذى حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما آنفة البيان وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعيان والمدعى عليهما بصفتهما كل بوكيل (محام)، وبجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨ قضت المحكمة بهيئة مغايرة ندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء و الذي نحيل إليه منعاً للتكرار و نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية و أودع تقريره و الذي أتصل به علم الخصوم و طالعته المحكمة، و بجلسة ٢٠٢٠/٢/٢ قدم وكيل المدعيان مذكرة بدفاعه عدل بها طلباته الختامية طالعتها المحكمة و ألمت بها.

وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فمن المقرر بنص المادة ١/٣ من قانون المرافعات أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون".

وهو ما استقر عليه قضاء النقض بأنه لما كانت الصفة في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها **(الطعن رقم ٦٨٣٢ لسنة ٦٣ق- جلسة ١٩٩٥/٣/٨)**

وحيث نصت المادة ٥٣/بند(أ) من القانون المدني على أن "الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. فيكون له (أ) ذمة مالية مستقلة....".

وحيث نصت المادة ١/١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء جهاز الصناعات والخدمات البحرية على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى (جهاز الصناعات والخدمات البحرية) تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مركزه مدينة الإسكندرية".

كما نصت المادة ٢/٤ من القرار سالف الذكر على أن "ويمثل الجهاز أمام الغير رئيس مجلس إدارته...."

لما كان ما تقدم من مبادئ قانونية وقضائية وأخذاً بها، وحيث استبان للمحكمة من مطالعة كافة أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها الأولى قد بيعت إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية المنشأ بوزارة الدفاع بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ والذي نُص في بنده العاشر على تحمل الجهاز أجور المستبقين من العاملين بالشركة المبيعة وبدلاتهم طبقاً للوائح المالية اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية في ٢٠٠٧/٨/١ وهو ما لم يمار بشأنه الخصوم، وحيث انتهت خدمة المدعي بالشركة المذكورة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٠ أي بعد نفاذ عقد البيع سالف البيان، وحيث إن الجهاز آنف الذكر مما نُص على نظامه في قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه بما يكسبه الشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون له نائب عنه يمثله يعبر عن إرادته ممثلاً في رئيس مجلس إدارته عملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدني والمادة

010303F7JA6C

NASPS

٢/٤ من القرار المذكور، مما تنتفي معه الصفة قبل كل من المدعى عليهما بصفتهما، ومتى كان ذلك وكانت المحكمة حسبما استقرت عليه محكمة النقض حسبها أن تقيم قضاءها حسبما قُدم أمامها من مستندات وأنها غير مكلفة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، مما جاء معه الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بقبوله وتقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ١/١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢، وتعفي الدعوى من الرسوم القضائية عملاً بنص المادة ١/٦ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن العمل.

- فلهذه الأسباب -

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعي بالمصاريف وبمبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعفت الدعوى من الرسوم القضائية.

امين السر

رئيس المحكمه

010303C1JM7Z

NASPS

وزارة الدفاع
جهاز الصناعات و الخدمات البحرية
شركة ترسانة الاسكندرية
(الإدارة العامة للشئون القانونية)

محكمة إستئناف إسكندرية
الدائرة (٤٣) عمال
مذكـــــــرة

بدفـــاع / شركة ترسانة الإســكندرية بصفتها / مستأنف ضدها اولى

ضـــــد / عاطف احمد محمد احمد واخر بصفته / مستأنفان ٠

فى الإستئناف رقـــم ٢٠٤٣ لسنة٧٦ق

والمحدد لنظره جلســـــــة ٦/ ٢ /٢٠٢١

الطلبات

- رفض الإستئناف ٠

الوقائـــع

- تحيل بشأنها الشركة المستأنف ضدها الأولى الى ما دونه الحكم المستأنف و ما سطره المستأنفان بصحيفة إستئنافهما منعا من التكرار و حرصا على وقت عدالة المحكمة ٠

الدفـــــــاع :

السبب الأول :

- أخطأ الحكم المستأنف حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة المستأنف ضدها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) وذلك استنادا الى البند العاشر من عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ بين كل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (المســتأنف ضدها الثانية) وجهاز الصناعات والخدمات البحرية والذى نص فى بنده العاشر على تحمل الطرف الثانى أجور المستبقين من العاملين بالشركة المبيعه وبدلاتهم طبقا للوائح الماليه اعتبارا من تاريخ إنتقال الملكية فى ٢٠٠٧/٨/١ مما تنتفى معه الصفة قبل كل من المدعى عليهما بصفتيهما (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، وشركة ترسانة الإسكندرية) ٠

ذلـــك :- ان الشركة المستأنف ضدها الاولى وعلى النحو الثابت بالأوراق تم انتقالها من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (المستأنف ضدها الثانية) الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ واصبحت الشركة المستأنف ضدها الاولى أحد أصول الجهاز المشار اليه عاليه والذى انشأ بوزارة الدفاع بالقرارالجمهورى رقم (٢٠٤) لسنة ٢٠٠٣ وذلك اعتبارا من ٢٠٠٧/٨/١ ٠

و حيث ان البند الثالث من عقد البيع ينص على إنه :-

" تؤول ملكية الشركة (شركة ترسانة الإسكندرية - المستانف ضدها الأولى) محل عقد البيع إعتبارا من ٢٠٠٧/٨/١ للطرف الثانى (المشترى) { جهاز الصناعات والخدمات البحرية } بصفته بما لها من مقومات مادية و معنوية و كافة الحقوق المترتبة على هذا البيع ٠

كما ينص البند السادس من عقد البيع على إنه :-

" تقر الشركة القابضه للنقل البحرى و البرى (المستأنف ضدها الثانية) بمسئوليتها عن أى ديون أو إستحقاقات مالية متعلقة بالشركة محل البيع و مستحقة الأداء للغير حتى تاريخ توقيع هذا العقد و دون أدنى مسئولية على الطرف الثانى (المشترى) { جهاز الصناعات و الخدمات البحرية } ٠

كما ينص البند الحادى عشر من عقد البيع على إنه :-

" تحل الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى (المستأنف ضدها الثانية) محل الشركة موضوع عقد البيع (شركة ترسانة الإسكندرية - المستأنف ضدها الأولى) فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها أو عليها أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها و المتداولة حتى تاريخ التوقيع على هذا العقد **و كذلك كافة المنازعات القضائية التى قد تثار عن وقائع سابقة على التعاقد** لحين الفصل فيها بأحكام نهائية و باتة و تنفيذها دون أن يمتد أثر تلك الأحكام إلى الطرف الثانى بشىء " ٠

كما تضمن البند الثانى عشر من عقد البيع إنه :-

- تلتزم الشركة القابضه للنقل البحرى والبرى (المستأنف ضدها الثانية) بسداد كافة الإلتزامات المستحقة أو التى قد تستحق للغير **عن وقائع سابقة على تاريخ نقل الملكية فى ٢٠٠٧/٨/١** دون أدنى مسئولية على الطرف الثانى { جهاز الصناعات و الخدمات البحرية } ٠

(مستند / ١ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)٠

كما تنص المادة ٧٧٢ من القانون المدنى على إنه :

- الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ إلتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الإلتزام إذا لم يفى به المدين نفسه ٠

- والأصل فى الكفالة أن يتقدم شخص (المستأنف ضدها الثانية) غير المدين (الشركة المستأنف ضدها الأولى) لضمان وفاء ما على المدين لدائنه فيضم ذمته إلى ذمة المدين ليزيد من ضمان الدائن تحصيل حقه فيصبح بذلك للدائن حق على جميع أموال الكفيل و تسمى الكفالة فى هذه الحالة " كفالة شخصية " لأنها تنشىء فى ذمة الكفيل إلتزاما شخصيا ينفذ فى جميع أمواله ٠

- **و الكفيل الشخصى** هنا يلتزم إلتزاما منجزا هو وفاء الدين الأصلى و ملحقاته (مادة ٧٨١ مدنى) والكفالة عقد من عقود الضمان فهى تفترض وجود دين فى ذمة شخص و إلتزام الكفيل بضمان هذا الدين للدائن – و تتميز الكفالة بإنها عقد رضائى ملزم للجانبين و إنها تنشىء فى ذمة الوكيل إلتزاما تابعا ٠

- **والكفالة الإتفاقية**

(عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥) هى التى يكون المدين (المستأنف ضدها الأولى) قد إلتزم بإرادته أن يقدمها للدائن و يلحق بالكفالة الإتفاقية الكفالة التى يتطوع المدين بتقديمها دون أن يكون ملتزما بذلك بل يمكن القول أن الكفالة تعتبر إتفاقية فى كل الأحوال التى يكون فيها المدين ملزما بتقديم كفيل بناء على نص فى القانون أو بموجب حكم قضائى ٠

- وتختلف الكفالة الإتفاقية (كالحالة موضوع التداعى) عن حكم الكفالة القضائية أو القانونية فى أن الأولى (الإتفاقية) لا تكون تضامنية خلافا للأخريـــن ٠

- و يلتزم الكفيل (المطعون ضده الأول) فى الكفالة الإتفاقية لضمان الدين للدائن أما بناء على إتفاق بينه و بين المدين (البنود ٦ ، ١١ ، ١٢ من عقد البيع) فيكون الكفيل مندوبا للكفالة من المدين ٠

- وعلى ضوء ما تقدم وهديا به فإن الشركة القابضة للنقل البحرى والبـرى (المستأنف ضدها الثانية) هى المسئولة والملتزمة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة بإعتبار ان طلبات المستأنفان الختامية فى دعواهما **عن وقائع سابقة** على التعاقد على بيع الشركة المستأنف ضدها الأولى فـــى ٢٠٠٧/٧/٢٥ (المطالبـــة بالمقابل النقـــدى لرصيـــد الأجازات مـــن ١٩٩٩/١/١) بصفتـــها حلـــت محـــل الشـــركة (المستأنف ضدها الأولى - شركة ترسانة الإسكندرية } فى النزاع الماثل وتضحى المستأنف ضدها الأولى قد زالت عنها صفتها فى الدعوى { **يراجع البند (١١) من عقد البيـع** }٠

- كما وانها – اى الشركة المستأنف ضدها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) صارت هى المسئولة عن الحقوق الناشئة فى حق الشركة المستأنف ضدها الأولى بإعتبارها - اى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – كفيلا شخصيا للوفاء بمديونية الشركة المستأنف ضدها الأولى (شـــركة ترســـانة الإســـكندرية) { **يراجع البند (١٢) من عقد البيـــع** } مع وجود ارتباط بين الطلب الأصلى للمستأنف فى دعواه وبين طلب الشركة المستأنف ضدها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) بإحلال الشركة المستأنف ضدها الثانية محلهـــا ٠

- واذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وقضى بقبول الدفع المبدى من المستأنف ضدها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم والقضاء مجددا برفض الدفع وقبول ادخالها فى الدعوى لكونها صاحبة الصفة على النحو المتقدم ٠

السبب الثانى :-

- أخطأ الحكم المستأنف حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة المستأنف ضدها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) وذلك استنادا الى البند العاشر من عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ بين كل من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (المســتأنف ضدها الثانية) وجهاز الصناعات والخدمات البحرية والذى نص فى بنده العاشر على تحمل الطرف الثانى أجور المستبقين من العاملين بالشركة المبيعه وبدلاتهم طبقا للوائح الماليه اعتبارا من تاريخ إنتقال الملكية فى ٢٠٠٧/٨/١ مما تنتفى معه الصفة قبل كل من المدعى عليهما بصفتيهما (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، وشركة ترسانة الإسكندرية) ٠

- ذلك ان الحكم المستأنف قد خالف ما استقرت عليه الأحكام فى هذا الصدد ٠

وفى هذا الصدد :-

- قضت محكمة استئناف اسكندرية فى الإستئناف رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٥ قضائية - جلسة ٢٠١٩/١١/٢٧ عمال والمقام ضد العامل / جمال عبد العاطى محمود سعد أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى بما نصه :

- وحيث انه عن موضوع الإستئناف والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمستأنف بصفته والمبدى امام محكمة اول درجة فلما كان البين للمحكمة من مطالعة البند الحادى عشر من عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ والمبرم بين الشركة المستأنف ضدها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) وجهاز الصناعات والخدمات البحرية والذى جاء نصه :

" تحل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى محل الشركة المبيعه موضوع عقد البيع فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها او عليها أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها والمتداولة حتى تاريخ إنتقال الملكية فى ٢٠٠٧/٨/١ وكذلك كافة المنازعات القضائية التى قد تثار مستقبلا عن وقائع سابقة على هذا التعاقد ولحين الفصل فيها بأحكام نهائية وباته وتنفيذها دون أن يمتد أثر تلك الأحكام الى الطرف الثانى بشىء ٠

- وكذلك ما نص عليه البند الثانى عشر :-

- تلتزم وتتعهد الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بسداد كافة الإلتزامات المستحقة او التى قد تستحق للغير عن وقائع سابقة على تاريخ إنتقال الملكية فى ٢٠٠٧/٨/١ دون أدنى مسئولية على الطرف الثانى ٠

- ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة ان المستأنف ضده الأول كان من العاملين بالشــركة المســتأنفة (شركة ترسانة الإسكندرية) قبل البيع وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ وفقا للبندين الحادى عشر والثانى عشر من العقد إلتزام المستأنف ضده الثانى بصفته (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بأن تحل محل المستأنف (شركة ترسانة الإسكندرية) فى كافة المنازعات القضائية والإلتزامات المستحقة ومن ثم فلا صفة للمستأنف بصفته فى الدعوى الماثلة بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له (شركة ترسانة الإسكندرية لإنتقال الإلتزام للمستأنف ضده الثانى بصفته ٠

- واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب الغاؤه والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده الثانى (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بأن يؤدى للمستأنف
ضده الأول مبلغ ٥٠ر٤٠٢٧٤ جنيه (اربعون الف ومائتان اربعه وسبعون جنيها وخمسون قرشا) مقابل رصيد اجازاته الغير مستنفذه والفوائد القانونية ٤ % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وذلك لذات اسباب الحكم المستأنف ٠

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :

اولا :- بقبول الإستئناف شكلا ٠

ثانيا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمستأنف بصفته (شركة ترسانة الإسكندرية) ٠

ثالثا :- **وفى موضوع الإستئناف :**
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستانف ضده الثانى بصفته (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بأن يؤدى للمستأنف ضده الأول مبلغ ٥٠ر٤٠٢٧٤ جنيه (اربعون الف ومائتان اربعه وسبعون جنيها وخمسون قرشا) مقابل رصيد اجازاته الغير مستنفذه والفوائد القانونية ٤ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد والزمت المستانف ضده الثانى بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه ٠

(مستند / ٢ حافظـــة الشركة المستأنف ضدها الأولى)٠

- قضت محكمة استئناف اسكندرية فى الإستئناف رقم ٤٩٠٠ لسنة ٧٣ قضائية - جلسة ٢٠١٨/٤/١٠ عمال والمقام ضد / زكى شكرى ميخائيل شنودة أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى بما نصه :

" وحيث انه عن موضوع الإستئناف فإن النعى على الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون بعدم قبول ادخال الخصم المدخل (الممثل القانونى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) شكلا والزامه موضوعا بدعوى انه الجهه الملزمة باداء مستحقات المستانف ضده فإنه سديد إذ إنه عن شكل الإدخال وكانت المادة ١١٧ من قانون المرافعات تنص على إنه :

" للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى "٠

- وحيث استقر قضاء محكمة النقض على ان :-

الصفة فى الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والإستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فيها فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الإستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول او الرفض بما لازمه ان ترفـــع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها ٠

(نقض ١٩٩٥/٣/٨ ـ طعن رقم ٦٨٣٢ ـ س ٦٣ ق)

وحيث قضى :-

- ان استخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه ان يبين الحقيقة التى اقتنع بها وان يقيم قضاؤه على اسباب سائغه تكفى لحمله٠

(نقض ١٩٨٩/١٢/١٣ ـ طعن رقم ٩٠٤ ـ س ٥٥ ق)

- ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان المستأنف ضده الأول كان من العاملين بالشركة المستأنفة (شركة ترسانة الإسكندرية) قبل البيع وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ وفقا للبند السادس من ذات العقد التزام المستأنف ضده الثانى (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بالمسئولية عن كافة الإستحقاقات المالية ومن ثم يضحى هو صاحب الصفة فى الأوراق وتنتفى بذلك صفة المستأنفة (شركة ترسانة الإسكندرية)٠

- وحيث انه عن موضوع الإدخال والإستئناف وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها السابق بقبول الإدخال شكلا إلى ان الشركة المستأنفة (شركة ترسانة الإسكندرية) لا تسأل عنه لإن الإلتزام به انتقل انذاك للخصم المدخل (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) ٠

- واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب الغاؤه والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الثانى (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بأن يؤدى للمستأنف ضده الأول مبلغ ٤٣ر ٩١١٤٧ جنيه مقابلا نقديا عن اجازاته الغير مستنفذة ٠

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :

- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلـــزام المستأنف ضده الثانى بأن يؤدى للمستأنف ضده الأول مبلغ (٤٣ر٩١١٤٧ جنيه) مقابلا نقديا عن اجازاته الغير مستنفذة والزمت المستأنف عليه الثانى بصفته بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ (مائة وخمسة وسبعون جنيها) مقابل اتعاب المحاماه ٠

(مستند / ٣ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

- وقد قضت محكمة اول درجة في الدعوى رقم ٣٦٥٤ لسنة ٢٠١٥ عمالية جلسة ٢٠٢٠/١/١٩ والمقامة من العامل / عرفه رمضان منصور أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى بما نصه :

- وحيث انه لما كان ما تقدم وهديا عليه وكان المدعى اقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض عن المقابل النقدى لرصيد الأجازات ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما استبان للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى وتقريرى الخبير المقدمين بها ان المدعى قد تم تعيينه لدى الشركة المدعى عليهـــا (شركة ترسانة الإسكندرية)، وانه بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ باعت المدعى عليها - الخصم المدخل –الشركة المدعى عليها لجهاز الصناعات والخدمات البحرية ونص العقد فى البند الحادى عشر منه أن تحل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى محل الشركة المبيعه (شركة ترسانة الإسكندرية) فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها او عليها أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها ، وبالتالى تحل الشركة المدعى عليها – الخصم المدخل – محل الشركة المدعى عليها فيما كان لها من حقوق وما عليها من إلتزامات قبل العاملين لديها وتخلفها فى ذلك خلافة عامة ، وتعدو هى وحدها فقط الجهة التى تخاصم أو تختصم فى خصوص تلك الحقوق والإلتزامات ومن هذه الإلتزامات الدين موضوع الدعوى ويضحى الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها (الخصم المدخل) على غير سند صحيح من الواقع والقانون ترفضه المحكمة ٠

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-

- بإلزام المدعى عليه – الخصم المدخل (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره ١١ر٥١١٤٣ جنيه (واحد وخمسون الف ومائة وثلاثة واربعون جنيه واحدى عشر قرشا) مقابلا نقديا عن اجازاته الإعتيادية غير المستنفذة حتى انتهاء خدمته ، وبإلزام المدعى عليه – الخصم المدخل بصفته (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ٠

(مستند / ٤ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

- كما قضت محكمة اول درجة في الدعوى رقم ٢٣٩٠ لسنة ٢٠١٥ عمالية جلسة ٢٠١٩/٤/٢٧ المقامة من العامل / عبد السلام عبد العزيز محمد على أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى - بما نصه :

- وحيث انه لما كان ما تقدم وهديا عليه وكان المدعى اقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثانى بصفته وكان الواقع فى الدعوى حسبما استبان للمحكمة من مطالعه اوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم بها أن المدعى قد تم تعيينه لدى الشركة المدعى عليها وانه بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ باعت الشركة المدعى عليها الأولى الشركة المدعى عليها الخصم المدخل الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية ونص العقد فى البند العاشر منه أن تحل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى محل الشركة المبيعه (شركة ترسانة الإسكندرية) فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها او عليها أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها ٠

- وبالتالى تحل الشركة المدعى عليها – الخصم المدخل – محل الشركة المدعى عليها الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات قبل العاملين لديها وتخلفها فى ذلك خلافة عامة ، وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والإلتزامات ومن هذه الإلتزامات الدين موضوع الدعوى وتضحى الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) ليس لها صفة فى الدعوى وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (شركة ترسانة الإسكندرية) والمدعى عليه الثانى بصفته (مدير عام الشئون الإدارية بشركة ترسانة الإسكندرية) لرفعها على غير ذى صفة ورفض دفع الشركة المدعى عليها الثانية (الخصم المدخل) ٠

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :

اولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (شركة ترسانة الإسكندرية) والمدعى عليه الثانى بصفته (مدير عام الشئون الإدارية بشركة ترسانة الإسكندرية) ٠

ثانيا :- بإلزام المدعى عليه – الخصم المدخل بصفته (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره ٨٦٠٢٧ جنيه (ستة وثمانون الف وسبعة وعشرون جنيها) مقابلا نقديا عن اجازاته الإعتيادية غير المستنفذة والزمته بالمصاريف وبمبلغ خمسة وسبعون جنيها مقبل اتعاب المحاماه ٠

(مستند / ٥ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

- كما قضت فى الدعوى رقم ٢٧٠٣ لسنة ٢٠١٥ عمالية اسكندرية – جلسة ٢٠١٨/٥/٢٨ والمقامة من العامل / احمد عثمان أحمد عثمان أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى بما نصه :

- بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ باعت الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية **ونص العقد فى البند الحادى عشر منه على ان** تحل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى محل الشركة المبيعه (شركة ترسانة الإسكندرية) فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها او عليها أمام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها وبالتالى فهى تحل محل الشركة المدعى عليها الأولى فيما كان لها من حقوق وما عليها من التزامات قبل العاملين لديها وتخلفها فى ذلك خلافة عامة وتغدو هى وحدها فقط الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والإلتزامات ومن هذه الإلتزامات الدين موضوع الدعوى وتضحى بالشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) ليس لها صفة فى الدعوى وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) ٠

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-

أولا :- بقبول ادخال الممثل القانون للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ٠

ثانيا :- بالزام الخصم المدخل بصفته (الشركة القابضة للنقل البحرية والبرى) بأن تؤدى للمدعى مبلغا وقدره ٥٠٢٤٢ر٩٠ جنيه (خمسون الف ومائتان اثنان واربعون جنيها وتسعون قرشا) مقابلا نقديا عن اجازاته الإعتيادية غير المستنفذة والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها منقابل اتعاب المحاماه

(مستند / ٦ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

- كما قضت فى الدعوى ١٥٢٣ لسنة ٢٠١٤ عمالية اسكندرية – جلســـــة ٢٠١٨/٢/٢٦ ضد / عبد المجيد محمد صالح الشاعر أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى بما نصه :-

- وحيث انه عن الدفع المبدى من كل من المدعى عليه الأول (شركة ترسانة الإسكندرية) والمدعى عليه الثانى (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما (فلما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى على انه لا تقبل اى دعوى ولا يقبل اى طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيها صفة او مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها) ٠

- وحيث انه بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ باعت الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية ونص العقد فى البند **الحادى عشر** منه ان (تحل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى محل الشركة المبيعه (شركة ترسانة الإسكندرية) فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها او عليها امام جميع المحاكم بإختـــلاف درجاتها) ٠

- وبالتالى تحل الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) محل الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) فيما كان لها من حقوق وما عليها من التزامات قبل العاملين لديها وتخلفها فى ذلك خلافة عامة وتغدو هى وحدها فقط الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والإلتزامات٠

- ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الشركة (المدعى عليها الأولى) (شركة ترسانة اسكندرية) على سند صحيح من الواقع والقانون ويضحى الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الأولى - الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) على غير سند صحيح من الواقع والقانون ٠

- فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-

أولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) ٠

ثانيا :- بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بصفتها بأن تؤدى للمدعى الاول مبلغ وقدره: ٤٠ر ٢٣٥٩٨جنيه مقابلا نقديا عن اجازاته الإعتيادية غير المستنفذه حتى انتهاء خدمته ٠

(مستند / ٧ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

- كما قضت فى الدعوى رقم ٥٥٧٧ لسنة ٢٠١٤ عمال اسكندرية – جلسة ٢٠١٧/٣/٢٥ والمقامة من / محمد كمال سيد احمد سيد احمد - أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى بما نصه

- وحيث انه بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ باعت الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية ونص العقد فى البند **الحادى عشر** منه ان (تحل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) محل الشركة المبيعه (شركة ترسانة الإسكندرية) فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها او عليها امام جميع المحاكم بإختـــلاف درجاتها)

- وبالتالى تحل الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) محل الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) فيما كان لها من حقوق وما عليها من التزامات قبل العاملين لديها وتخلفها فى ذلك خلافة تامة وتعدو هى وحدها فقط الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والإلتزامات٠

- ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) على غير سند صحيح من الواقع والقانون ٠

- فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-

- بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بصفتها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره: ٠٩٨٥ جنيه مقابلا نقديا عن اجازاته الإعتيادية غير المستنفذه حتى انتهاء خدمته

(مستند / ٨ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

- كما قضت فى الدعوى رقم ٣٦٥١ لسنة ٢٠١١ عمال شرق اسكندرية جلسة ٢٠١٦/٤/٣٠ والمقامة من / محمود على احمد محمدين أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى بما نصه :-

- وحيث انه عن الدفع المبدى من كل من المدعى عليه الأول (شركة ترسانة الإسكندرية) والمدعى عليه الثانى (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهمـــا(فلما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى على انه لا تقبل اى دعوى ولا يقبل اى طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيها صفة او مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها) ٠

- وحيث انه بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ باعت الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية ونص العقد **فى البند الحادى عشر منه** ان (تحل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى محل الشركة المبيعه (شركة ترسانة الإسكندرية) فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها او عليها امام جميع المحاكم بإختـــلاف درجاتها) ٠

- وبالتالى تحل الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) محل الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) فيما كان لها من حقوق وما عليها من التزامات قبل العاملين لديها وتخلفها فى ذلك خلافة عامة وتغدو هى وحدها فقط الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والإلتزامات٠

- ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الشركة (المدعى عليها الأولى) (شركة ترسانة اسكندرية) على سند صحيح من الواقع والقانون ويضحى الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الأولى) على غير سند صحيح من الواقع والقانون ٠

- **فلهذه الأسباب حكمت المحكمة** :-

أولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليها (شركة ترسانة الإسكندرية)٠

ثانيا :- بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) بصفتها بأن تؤدى للمدعى الاول مبلغ وقدره: ٤٠ر ٢٣٥٩٨جنيه مقابلا نقديا عن اجازاته الإعتيادية غير المستنفذه حتى انتهاء خدمته ٠

(مستند / ٩ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

وكانت محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها فى الدعوى رقم ٢٧٦٤ لسنة ٢٠٠٦ عمال كلى جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥ المقامة من / محمد السيد حمودة - أحد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى - بما نصه :-

- وقضت فى هذا الحكم برفض الدفع المبدى من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بقبول إدخالها والزامها بطلبات المدعى فى تلك الدعوى واستندت فيما يتعلق برفض الدفع وقبول ادخالها **الى ما نصه :-**

- وكان الواقع فى الدعوى حسبما استبان للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقريري الخبير المقدمين بها ان المدعى تم تعيينه لدى الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) وانه بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ باعت الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) لجهاز الصناعات والخدمات البحرية ، وبالتالى تحل الشركة المدعى عليها الثانية (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) محل الشركة المدعى عليها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) فيما كان لها من حقوق وما عليها من التزامات قبل

العاملين لديها وتخلفها فى ذلك خلافة عامة فتكون للثانية كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها بإعتبارها الخلف العام لها وتغدو هى وحدها فقط الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والإلتزامات ومن هذه الإلتزامات الدين موضوع الدعوى ويضحى الدفع المبدى على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعـــى عليها الأولـــى (ترسانة الإسكندرية) لرفعها على غير ذى صفة ٠

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-

- بإلزام المدعى عليها الثانية بصفتها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره ١٠٦٤٤ جنيهها (عشرة الاف وستمائة اربعه واربعون جنيها) مقابلا نقديا عن أجازاته الإعتيادية غير المستنفذة حتى إنتهاء خدمته وبأن تدفع للمدعى على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها ٤ % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والزمتها بصفتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ٠

(مستند / ١٠ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

- كما قضت فى الدعوى رقم ١٢٢٣ لسنة ٢٠٠٥ عمال كلى اسكندرية جلسة ٢٠٠٩/٧/٢٢ والمقامة من / فاروق محمد فراج محمد - احد العاملين السابقين بالشركة المستأنف ضدها الأولى - بما نصه :-

" وحيث انه عن شكل الإدخال المبدى من المدعى بإدخال الممثل القانونى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وقبل الغير (الخصم المدخل) { الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى } الذى كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى إذ ان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومستنداتها وعقد البيع المؤرخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ وبنوده ان ذلك الخصم بصفته قد حل محل شركة ترسانة الإسكندرية (الطاعنه)

بعد بيعها بموجب عقد البيع سالف البيان فى جميع المنازعات القضائية المقامة منها اوعليها امام جميع المحاكم بإختلاف درجاتها ومن ثم توافرت الصفة والمصلحة للمدعى فى ادخاله للحكم عليه بذات الطلبات المبداه بصحيفة الدعوى وحيث تم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بموجب صحيفة معلنه
تأشر عليها بالجدول وذلك قبل قفل باب المرافعه ومن ثم تقبله المحكمة شكلا بنص المادة ١١٧ من قانون المرافعات وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبول ادخاله شكلا فى الدعوى ٠

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :
اولا :- بقبول ادخال الممثل القانونى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بصفته شكلا فى الدعوى ٠

ثانيا :- وفى موضوع الدعوى والإدخال معا :-

- بإلزام الخصم المدخل بصفته (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) ان يؤدى للمدعى مبلغ ٢٥٨٩ر٣٠ جنيه المستحق له قانونا عن رصيد اجازاته التى لم يتحصل عليها مع الزامه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ٠

(مستند / ١١ حافظة الشركة المستأنف ضدها الأولى)

واذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وجاء استخلاصه غير سائغ مما يستتبع معه ان يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال بما يوجب رفض الدعوى ٠

لذلـــــك :

تصمم الشركة المستأنف ضدها الأولى (شركة ترسانة الإسكندرية) على طلباتها الواردة بصدر تلك المذكرة ٠

وكيل الشركة
المستأنف ضدها الأولى

( )